修正條文	現行條文	說明
際為照顧之人督促其到場。 無正當理由未依通知接受戒菸教育者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰，並按次處罰；未成年者，處罰其父母、監護人或其他實際為照顧之人。	護人或其他實際為照顧之人督促其到場。 無正當理由未依通知接受戒菸教育者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰；未滿十八歲且未結婚者，處罰其父母、監護人或其他實際為照顧之人。	十二條第一項及第二項將「未滿十八歲且未結婚者」之用詞修正為「未成年者」，爰酌修第一項及第二項文字。 三、配合菸害防制法第四十二條第二項前段定有按次處罰無正當理由未接受戒菸教育之規定，爰第二項新增「按次處罰」之文字。

臺南市新型菸品危害防制自治條例部分條文修正草案

第　三　條　　本自治條例之主管機關為本府衛生局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。

前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、違反時之裁處及辦理非在學者之戒菸教育。

二、本府教育局：督導本市高級中等以下學校辦理新型菸品之防制宣導及在學者之戒菸教育。

三、本府警察局：協助主管機關辦理未滿二十歲者吸菸案件之調查。

第　四　條　　除依菸害防制法第七條核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件外，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷、贊助、交付或供應新型菸品。

為辨識販賣、交付或供應對象是否為未滿二十歲者，得請其出示年齡證明。

第　五　條　　未滿二十歲者，不得吸菸或持有新型菸品；任何人不得使用法律禁止之新型菸品；孕婦不得吸菸。但符合主管機關公告情形者，不在此限。

未成年人之父母、監護人或其他實際為照顧之人，應禁止其為前項之行為。

第　六　條　　任何人不得強迫、引誘或以其他方式使未滿二十歲者或孕婦吸菸。

第　八　條　　經菸害防制法第十八條規定禁止與公告指定之場所及交通工具，全面禁止吸菸。

經菸害防制法第十九條規定限制與公告指定之場所及交通工具，除於依規定設置之吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸。

前二項所定之場所與交通工具，應於所有入口處及其他適當地點，設置明顯禁止吸菸或除吸菸區外不得吸菸之標示。

第　九　條　　有於前條之禁菸場所吸菸或未滿二十歲者進入吸菸區之情形者，該場所負責人及從業人員應予勸阻。

有於禁菸場所吸菸者，在場人士得予勸阻。

第　十一　條　　未滿二十歲違反第五條第一項規定者，應令其接受戒菸教育；

未成年者，並應令其父母、監護人或其他實際為照顧之人督促其到場。

無正當理由未依通知接受戒菸教育者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰，並按次處罰；未成年者，處罰其父母、監護人或其他實際為照顧之人。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	蔡育輝、吳禹寰 杜素吟、趙昆原 方一峰、王宣貿 謝舒凡、陳昆和	陳怡珍、林美燕、林燕祝 林冠維、李中岑、周奕齊 曾之婕、蔡宗豪、李啓維 陳秋萍、余杞青、陳皇宇 陳碧玉、李偉智、周麗津
案由	「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案，敬請審議。		
說明	一、本市依文化資產保存法規定指定為重要民俗計有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖暨遶境、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、學甲上白礁、南關線三大廟王礁暨遊社等六項占全國經指定為重要民俗二十二項中超過四分之一。 二、為突顯本市重要民俗具有相當大比例之特殊性及重要性，特別就指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界與新設置畜牧設施場地間之最短距離予以規範，使彼此得以互相共存共榮，爰修正第五條第一項，新增第八款。 三、檢附「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」修正第五條條文草案總說明、條文草案對照表、修正後草案條文。		
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。		
審查意見	一、本條文新增第八款修正通過，送政黨協商。 二、詳審查結果對照表。		
大會決議	一、本條文新增第八款修正通過。 二、條文修訂為：本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。		

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年12月2日大會決議
第五條　申請新設置 畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。	**第五條**　申請新設置 畜牧場登記，應具備下列條件： 一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。 二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。 三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。		

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年12月2日大會決議
四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。	四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。 五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學　校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。 六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。		
八、距離指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。		一、本條文新增第八款修正通過。	一、本條文新增第八款修正通過。
新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公	新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公	二、條文修訂為： 本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或	二、條文修訂為： 本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年12月2日大會決議
所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防	所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。 三、前項第一款所定資格之證明文件。 四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防	核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。	場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。

修正條文	現行條文	113年10月21日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年12月2日大會決議
治措施計畫。但經本府環境保護局認定非屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、其他主管機關規定之文件。	治措施計畫。但經本府環境保護局認定非屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、其他主管機關規定之文件。		

臺南市議會第4屆第4次定期會
法規委員會議案審查會議
會議主席裁示事項

時間：中華民國 113 年 10 月 21 日

地點：本會小型簡報室

議程一：第 4 屆第 5 次臨時會法規議提 1 號案-制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案。

議程二：第 4 屆第 3 次定期會法規議提 1 號案-修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條條文草案。

主席裁示（其他意見）：

（一）有關「東河里辦公處里民心聲」陳情書簽名疑義，建請農業局政風室調查。

（二）有關東河宮信徒大會或公聽會居民激烈抗議衝突事件，請警察局、農業局彙報相關資料予本會。

（三）請農業局提供所有東河里設置畜牧場申辦及建置概況(含原有及新設立)。

（四）有關第 4 屆第 5 次臨時會法規議提 1 制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案及第 4 屆第 3 次定期會法規議提 1 修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條條文草案審查結果交由政黨協商後，再提送大會討論。

大會決議： (註：第4次定期會第10次會113年10月24日)

（一）通過。

（二）「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」修正提案係就整體考量，如遇古蹟遺址或重要民俗場所、場域之最短距離修正，東河里吉貝耍情形為個案，其相關資料請臺南市政府農業局於政黨黨團協商時提送供參。

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 3 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	1
案別	市法規案		
提案人	蔡育輝、吳禹寰、杜素吟、趙昆原、方一峰、王宣貿、謝舒凡、陳昆和		
連署人	陳怡珍、林美燕、林燕祝、林冠維、李中岑、周奕齊、曾之婕、蔡宗豪、李啓維、陳秋萍、余杞青、陳皇宇、陳碧玉、李偉智、周麗津		
案由	「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案，敬請審議。		
說明	一、本市依文化資產保存法規定指定為重要民俗計有西港刈香、東山碧軒寺迎佛祖暨遶境、南鯤鯓代天府五府千歲進香期、東山吉貝耍西拉雅族夜祭、學甲上白礁、南關線三大廟王礁暨遊社等六項占全國經指定為重要民俗二十二項中超過四分之一。 二、為突顯本市重要民俗具有相當大比例之特殊性及重要性，特別就指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界與新設置畜牧設施場地間之最短距離予以規範，使彼此得以互相共存共榮，爰修正第五條第一項，新增第八款。 三、檢附「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」修正第五條條文草案總說明、條文草案對照表、修正後草案條文。		
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。		
一讀會審議結果	113 年 5 月 29 日審議決議：本案涉及人民權利義務，召開公聽會後交付法規委員會審查。 【一、本案於 113 年 6 月 25 日召開公聽會，詳如審查結果附件 1。 二、113 年 7 月 19 日東山區東河里里長提出東河里里民心聲申請		